

# كاتب عدل

## المسميات المكافئة

موثق

## التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 - الاختصاصيون
- المجموعة الفرعية: 26 - الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 261 - الاختصاصيون في القانون
- المجموعة الثانوية: 2619 - الاختصاصيون في القانون غير المصنفين في مكان آخر
- الوحدة/المهنة: 261904 - كاتب عدل

## طبيعة العمل

كاتب العدل مسؤول رسمي مُعيّن من وزارة العدل يضطلع بتوثيق العقود والتصرفات القانونية وإضفاء الصفة الرسمية عليها، بما يشمل عقود البيع والشراء والإيجار والوكالات والإقرارات والوصايا والطلاق والوقف وسائر التصرفات التي يقتضي نظام التوثيق توثيقها أمام جهة رسمية معتمدة.

## المهام الرئيسية

- توثيق العقود والتصرفات القانونية وفق نظام التوثيق والتحقق من أهلية الأطراف واستيفاء الإجراءات الرسمية
- التحقق من هويات المتعاملين وصحة التفويضات والوكالات قبل إتمام التوثيق
- حفظ وأرشفة وثائق التوثيق والاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات
- إعداد مستخرجات التوثيق والإفادات الرسمية عند الطلب عبر منصة ناجز
- التنسيق مع المحاكم والجهات الحكومية للتحقق من البيانات وإتمام الإجراءات الرسمية

## المرتبة والراتب

### سلك كُتاب العدل – وزارة العدل:

- كاتب عدل ابتدائي: نحو 8,000 - 10,000 ريال تقريبًا.
- كاتب عدل: نحو 10,000 - 13,000 ريال تقريبًا.
- كاتب عدل أول: نحو 13,000 - 16,000 ريال تقريبًا.
- رئيس كُتاب العدل: من 17,000 ريال فأعلى تقريبًا.

### مسار الموثق المرخص – ممارسة مرخصة/عمل حر:

- موثق حديث الترخيص: نحو 3,000 - 6,000 ريال شهريًا تقريبًا بحسب حجم الطلب وعدد العمليات.
- موثق نشط: نحو 6,000 - 12,000 ريال شهريًا تقريبًا مع انتظام الطلب وتوسع شبكة العملاء.
- موثق متمرس: نحو 12,000 - 20,000 ريال شهريًا تقريبًا في المدن الأعلى طلبًا أو مع كثافة عمليات أعلى.
- موثق عالي النشاط: قد يتجاوز 20,000 ريال شهريًا، لكنه دخل غير ثابت ولا يُعامل كسلم راتب حكومي.

## المزايا الوظيفية

### القطاع الحكومي – وزارة العدل

- ارتباط مباشر بوزارة العدل يمنح استقرارًا وظيفيًا مرتفعًا وتقاعدًا حكوميًا.
- دور محوري في منظومة توثيق المعاملات الاقتصادية والعقارية والأسرية مما يُعَقِّق الخبرة التطبيقية.
- طلب متزايد في ظل التوسع العمراني ومشاريع رؤية 2030 والتحول الرقمي في خدمات وزارة العدل.
- إمكانية التطور الوظيفي نحو رئيس كُتّاب عدل أو مهام إشرافية داخل الجهاز القضائي.

### العمل الحر/الممارسة المرخصة – موثق

- مرونة في إدارة العمل واستقلالية في اختيار نطاق التوثيق ضمن الأعمال المرخصة.
- الدخل مرتبط مباشرةً بحجم النشاط وعدد العمليات – فرصة نمو غير محدودة بسلم وظيفي.
- بناء شبكة عمل مع مكاتب المحاماة والشركات العقارية والتجارية يُعزز حضور الموثق في السوق.
- العقود والإقرارات الموثقة تُعدّ سندات تنفيذية بقوة مساوية لصكوك كُتّاب العدل، وفق المادة العاشرة من لائحة الموثقين وأعمالهم.

## الشروط والمؤهلات

### القطاع الحكومي – وزارة العدل

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية، الأهلية الكاملة، حسن السيرة والسلوك، وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- **المؤهل العلمي:** شهادة جامعية في الشريعة أو الحقوق (الأنظمة) أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها، وفق نظام التوثيق م/164 لعام 1441هـ، بتقدير لا يقل عن جيد.
- **التعيين:** يتم وفق آليات الاختيار الرسمي لشواغر كُتّاب العدل المُعلنة عبر وزارة العدل أو منصة جدارة.

### العمل الحر/الممارسة المرخصة – موثق

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية، حسن السيرة والسلوك، سلامة الحواس، وعدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفق المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم (قرار وزير العدل رقم 66954 لعام 1435هـ).
- **المؤهل العلمي:** شهادة جامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة بتقدير لا يقل عن جيد.
- **شرط جوهري:** ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا – الترخيص لا يجتمع مع الوظيفة الحكومية.
- **الرخصة:** تصدر من وزير العدل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. التقديم عبر منصة ناجز.

## متطلبات التقييم والتهيئة المهنية

### كاتب العدل – وزارة العدل

- **قبل التعيين:** اجتياز اختبارات وزارة العدل للكفاءة في الأنظمة والإجراءات القانونية ذات الصلة بالتوثيق، ثم المقابلة الشخصية.
- **بعد التعيين:** استكمال برامج التأهيل المهني التي تُنظمها وزارة العدل لكُتّاب العدل الجدد قبل ممارسة التوثيق بصورة مستقلة.

### الموثق – وزارة العدل (قبل منح الرخصة)

- **الدورة التأهيلية:** اجتياز دورة متخصصة لا تقل عن شهر؛ مع إعفاء من مارس القضاء أو عمل كاتب عدل أو محامياً أو قَدِّم استشارات شرعية أو نظامية فترة لا تقل عن سنة، وفق المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم.
- **المقابلة:** اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة وزارة العدل قبل إصدار رخصة التوثيق.

## الخبرات المطلوبة

**الجهات الحكومية:** لا تُشترط خبرة وظيفية سابقة للتعيين الابتدائي؛ المطلوب إتقان الأنظمة المتعلقة بالتوثيق كنظام التوثيق ولوائحته التنفيذية ونظام الأحوال الشخصية والأنظمة العقارية؛ الخبرة تتراكم من خلال حجم المعاملات المتنوعة اليومية.

## برامج التأهيل المعتمدة

- الدبلوم العالي للعلوم القانونية - معهد الإدارة العامة : يعوض النقص الأكاديمي لدى التخصصات الشرعية الدقيقة من خلال تحويل التكوين الشرعي النظري إلى ممارسة إجرائية في صياغة العقود والمذكرات النظامية، ويسد فجوة الخبرة لدى خريجي الحقوق من خلال تدريب تطبيقي على الأنظمة المدنية والتجارية المستخدمة يوميًا في توثيق المعاملات.
- الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : يعوض النقص الأكاديمي لدى التخصصات النظامية الدقيقة من خلال تحويل الخلفية القانونية إلى حكم شرعي تطبيقي على العقود والتصرفات الموثقة، ويسد فجوة الخبرة لدى خريجي الشريعة من خلال تعميق الملكة التطبيقية اللازمة لتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصايا والوقف بدقة شرعية.
- الدبلوم العالي في الفقه - كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد : يعوض النقص الأكاديمي لدى التخصصات الإسلامية الدقيقة من خلال تحويل الدراسة الفقهية العامة إلى قدرة تحليلية على تقدير شروط العقود ومآلاتها الشرعية، ويسد فجوة الخبرة لدى التخصص الرئيسي من خلال التعمق الفقهي اللازم للتمييز بين العقود الصحيحة والفاصلة في سياق التوثيق.

مركز توجيه  
Tawjeeh HUB

## المهارات المطلوبة

- تحرير وثائق التوثيق: لاستيفاء الشروط النظامية
- التحقق من الأهلية القانونية: لصحة التمثيل الرسمي
- أرشفة سجلات التوثيق: لضمان الاسترجاع الرسمي
- قراءة الصكوك العقارية: لتدقيق ملكية العقارات
- إدارة منصة ناجز : لإتمام التوثيق الرقمي
- فحص المستندات المشبوهة: لرصد التزوير في الوثائق

## الدورات الداعمة

- دورة تقنيات رقمنة الوثائق الأرشيفية : لفهرسة وثائق التوثيق رقميًا
- دورة مكافحة غسل الأموال : لرصد مؤشرات الاشتباه المالي
- دورة التميز الاستراتيجي في إدارة عقود المشاريع : لمراجعة بنود العقود التوثيقية
- دورة تقنيات المستقبل في الحكومة الرقمية : لإتقان منصة ناجز الحكومية
- دورة التفاوض الناجح وإدارة الخلافات : لإدارة نزاعات أطراف التوثيق

## جهات التوظيف وطرق التقديم

القطاع الحكومي (كاتب عدل، موثق)

- مكاتب كتابة العدل الرئيسية في المدن الكبرى التابعة لوزارة العدل (مثل: وزارة العدل، كتابة عدل الرياض، كتابة عدل جدة، كتابة عدل الدمام، كتابة عدل مكة المكرمة) : التقديم عبر منصة جدارة عند فتح الإعلان الرسمي، مع اجتياز اختبار الكفاءة والمقابلة الشخصية قبل التعيين.
- مكاتب كتابة العدل في المحافظات والمراكز المنتشرة في جميع مناطق المملكة التي تُعلن شواغرها بصفة منتظمة (مثل: كتابة عدل الطائف، كتابة عدل الأحساء، كتابة عدل المدينة المنورة، كتابة عدل تبوك، كتابة عدل أبها): التقديم عبر جدارة مع متابعة شواغر المحافظات الأقل تنافسًا من المدن الكبرى.
- وحدات التوثيق التجاري المرتبطة بالمحاكم التجارية المتخصصة في التعامل مع عقود الشركات والاستثمار (مثل: المحاكم التجارية، وحدات توثيق عقود الشركات، وحدات توثيق الاستثمار في الرياض وجدة) : التقديم عبر جدارة مع التركيز على الشواغر في وحدات التوثيق التجاري.

القطاع الخاص (موثق)

- مكاتب الموثقين المرخصين من وزارة العدل العاملة بصلاحيات توثيق مساوية لكُتاب العدل الحكوميين وفق نظام التوثيق (مثل: وزارة العدل — دليل الموثقين، مكاتب موثقين مرخصين في الرياض، مكاتب موثقين في جدة) : التقديم المباشر عبر البريد المهني أو LinkedIn بمسمى «موثق مرخص».
- شركات التطوير العقاري الكبرى التي تضم فرقًا قانونية تحتاج أخصائيين في التوثيق العقاري وتدقيق عقود نقل الملكية (مثل: شركة روشن العقارية، دار الأركان، أعيان للاستثمار العقاري) : التقديم عبر صفحات Careers الرسمية أو LinkedIn بمسمى «أخصائي توثيق» أو «مدير العقود».
- المكاتب القانونية الكبرى التي تستعين بأخصائيي التوثيق لمراجعة الوثائق وإتمام إجراءات التسجيل الرسمي لصالح موكليها (مثل: هيئة المحامين السعوديين، مكاتب المحامين الكبرى في الرياض وجدة) : التقديم عبر البريد المهني أو LinkedIn عند توافر الشواغر.

## المسار الوظيفي والتطور المهني

- **مسار الترقّي:** يبدأ كـ «كاتب عدل ابتدائي» ثم «كاتب عدل» ثم «كاتب عدل أول» وصولًا إلى «رئيس كُتاب العدل» في منطقتته وفق الأقدمية والكفاءة والتقييم السنوي.
- **مسار الانتقال:** يمكن الانتقال إلى مناصب إشرافية في وزارة العدل أو الالتحاق بالسلك القضائي وفق اشتراطاته الخاصة المنصوص عليها في نظام القضاء.
- **مسار التخصص:** التوثيق العقاري، والتوثيق التجاري وعقود الشركات، والتوثيق الأسري من زواج وطلاق ووصايا.

## الشهادات المهنية الاحترافية

- شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS) : لرصد مؤشرات الاشتباه في التصرفات العقارية والمالية قبل إتمام التوثيق وفق التزامات الموثق النظامية بوصفه جهة مُخضعة لنظام مكافحة غسل الأموال (غير مدعومة)
- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE) : لكشف الوثائق المزورة والتحقق من صحة هويات الأطراف قبل إتمام التوثيق الرسمي (مدعومة)
- شهادة أخصائي الجرائم المالية المعتمد (CFCS) : لتعزيز القدرة على رصد الجرائم المالية والتزوير في الوثائق ضمن إجراءات التوثيق العقاري والتجاري (غير مدعومة)
- شهادة إدارة العقود التجارية المعتمدة (CCMP) : لتدقيق بنود العقود ومراجعة الالتزامات التعاقدية قبل التوثيق الرسمي (غير مدعومة)

## الملاحظات المهنية المتقدمة

- نظام التوثيق ينص صراحةً في مادته الرابعة على قبول خريجي الشريعة والحقوق على حدٍّ سواء، وهو ما يميّز

- التحول الرقمي في خدمات وزارة العدل عبر منصة ناجز غيّر طبيعة العمل اليومي لكاتب العدل بشكل جوهري؛ إتقان المنصة وإجراءاتها الإلكترونية بات مطلباً أساسياً لا ثانوياً منذ انطلاق التوثيق الرقمي.
- كاتب العدل مؤثّق لا مستشار قانوني؛ صلاحيته تنتهي عند حدود التثبيّت الرسمي للتصرف القانوني، ولا تمتد إلى تقديم المشورة القانونية أو الحكم بين الأطراف، وتجاوز هذه الحدود يُعرّضه للمسؤولية النظامية.
- إنشاء المحاكم التجارية عام 1441هـ رفع الطلب على تخصص التوثيق التجاري داخل مكاتب كتابة العدل؛ كاتب العدل المُلمّ بعقود الشركات والمعاملات التجارية يجد حجم ملفاته في هذا الجانب في تزايد مستمر.
- المرسوم الملكي م/164 لعام 1441هـ الذي يُلغي م/71 لعام 1433هـ أدخل تعديلات جوهرية على شروط التعيين وإجراءات الترخيص؛ المراجع لوثائق أو مصادر تستند للنظام الملغى قد يجد تعارضاً مع الوضع النظامي الساري، ويستند ذلك إلى نص المرسوم الملكي م/164 لعام 1441هـ المنشور في بوابة نظام التوثيق.
- المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم (قرار وزير العدل 66954 / 1435هـ) تمنع الجمع بين رخصة التوثيق والوظيفة الحكومية، مما يعني أن الانتقال من مسار كاتب العدل الحكومي إلى مسار الموثّق المرخص يستوجب الاستقالة الرسمية ولا يجوز الجمع بين المسارين في آنٍ واحد.
- المادة العاشرة من لائحة الموثقين تنص صراحةً على أن الوثائق الصادرة عن الموثّق المرخص تُعدّ سندات تنفيذية بقوة مساوية لوثائق كُتاب العدل الحكوميين، وهذه المعادلة يجهلها كثير من العملاء الذين يرفضون توثيق معاملاتهم لدى الموثّق ظناً بأن وثيقة كاتب العدل أقوى نظامياً.

## النصائح العملية الإضافية

- أتقن نظام التوثيق ولائحته التنفيذية ومستجدات التعاميم الوزارية عبر بوابة وزارة العدل مبكرًا، لأن صحة التوثيق ترتكز على استيفاء كل شرط نظامي دون استثناء، وكل تعميم جديد قد يُغيّر إجراءً تعمل به يوميًا.
- طور مهارة التحقق من هويات الأطراف وأهليتهم القانونية بدقة، لأن خطأ واحدًا في التحقق قد يُفضي إلى بطلان الوثيقة أو مسؤولية شخصية؛ وللتدرب عليها افحص وثائق محاكاة من خلال برامج التأهيل التي تنظمها وزارة العدل.
- اكتسب خبرة عملية مكررة من خلال التدريب في مكاتب كتابة العدل الأعلى نشاطًا في مدن كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية، لأن تنوع المعاملات اليومية في هذه المكاتب يبني حكمًا عمليًا لا تكفيه الدراسة النظرية.
- استثمر في أرشفة الحالات الإشكالية التي تُصادفها وطريقة معالجتها، لأن التوثيق يواجه أحيانًا حالات مرعبة لا تغطيها نصوص النظام مباشرة وتستوجب حكمًا عمليًا دقيقًا؛ هذا السجل الشخصي يُصبح مرجعًا ذا قيمة مع تراكم الخبرة.
- التواصل مع مستشاري وزارة العدل والقضاة المختصين يُحسن جودة قراراتك في الحالات الحدية؛ ابدأ بناء هذا التواصل خلال فترة التأهيل الأولى قبل الممارسة المستقلة.
- إذا كنت تستهدف مسار الموثق المرخص، قدّم للدورة التأهيلية في وزارة العدل فور استيفاء شرط المؤهل، لأن جدول الدورات محدود والانتظار يُطيل وقت الحصول على الرخصة دون أي مكسب إضافي.

## جدول مدى قبول التخصصات

| التخصص                 | مدى القبول | السبب                                                                      | ما يرفع القبول                                                        |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الشريعة                | عالي       | نظام التوثيق المادة الرابعة يقبله مؤهلاً رسميًا مباشرًا بنص صريح           | لا يحتاج تعويضًا — الدبلوم في القضاء والسياسة الشرعية داعم            |
| الدراسات الإسلامية     | متوسط      | قريب من الشريعة لكن لا نص نظامي في شروط التوثيق يعادله بمؤهل كليات الشريعة | الدبلوم في الفقه المقارن — يبقى القبول مشروطًا بتقييم وزارة العدل     |
| الثقافة الإسلامية      | متوسط      | تخصص عام لا يغطي الجانب الفقهي التطبيقي اللازم لتوثيق العقود الرسمية       | دبلوم الفقه المقارن لاكتساب الخلفية الشرعية الإجرائية المطلوبة        |
| أصول الدين             | متوسط      | يغطي الأساس العقدي لكن يفتقر للتطبيق الفقهي الإجرائي في العقود والتوثيق    | الدبلوم في الفقه وأصوله لتعزيز الجانب التطبيقي المطلوب في التوثيق     |
| الدعوة                 | ضعيف       | بعيد عن الإجراءات الفقهية والنظامية اللازمة لصحة توثيق العقود والإقرارات   | دبلوم الفقه المقارن ضروري — لكن القبول يبقى ضعيفًا في مسار كاتب العدل |
| الحسبة والرقابة        | ضعيف       | يتمحور حول الرقابة الأخلاقية لا الإجراءات التوثيقية الفقهية والنظامية      | لا يوجد برنامج يحوله إلى مؤهل تنافسي في التوثيق الرسمي                |
| الحديث والسنة وعلومها  | متوسط      | يغطي الأساس الشرعي النصي لكن لا يعطي الأدوات الإجرائية لتوثيق العقود       | الدبلوم في الفقه وأصوله لاكتساب الجانب الإجرائي التوثيقي              |
| التفسير والقرآن وعلومه | ضعيف       | بعيد عن التطبيق الفقهي الإجرائي المطلوب في التوثيق النظامي للعقود          | دبلوم الفقه المقارن ضروري لسد الفجوة بين التخصص ومتطلبات التوثيق      |